

合作作品的认定需要符合主客观相统一的条件。

一、合作作品的主观要件——合作创作的合意

合作作品认定的第一步，就要判断各方是否存在合作创作作品的合意。本案的专家证人提到，共同创作作品时需要提前约定好具体的创作模式，包括作者之间的关系、分工情况、署名方式、经济利益分配等内容，这样可以避免之后产生不必要的纠纷。提前约定创作模式，就为判定各方是否具有创作合意提供了很好的依据，但在司法实践中大多数案件均没有事先明确约定创作模式，或者是虽有约定但在实际创作过程中发生了变化，这就需要根据创作背景、沟通中的意思表示以及对外传达出的作者身份信息等情况来确定是否具有创作合意。

首先，从创作背景的角度来看，各方参与创作时的身份、经验、目的是判断是否具有合作创作合意的基础。如果各方的剧本创作经验悬殊，经验丰富的创作者处于主导地位，其他缺乏创作经验的人大概率从事的是一些辅助性的工作；如果各方代表不同的身份，如作者和出版社编辑的关系，那么编辑对作品的修改大多是文字性的修改；如果一方出于帮助作者完成创作的目的，如本案的某娱乐公司是为了使得剧本能更快完成而派人协助作者完成。上述情况下，其他参与方一般难以认定具有合作创作作品的合意。

其次，从沟通中的意思表示以及对外传达出的作者身份来看，各方表达的意思是判断是否具有创作合意的重要依据。各方参与创作的过程中，在沟通中的语气、称呼、文字表达等内容，可以反映出双方是平等合作的关系还是从属关系，合作创作的各方一般是相对平等合作的关系，从属关系一般是一方完全服从另一方的安排，并且作品的最终定稿是由一方来确定的。在从属关系下，从属的一方不能认定具有合作创作的合意。

二、合作作品的客观要件——合作创作的行为

剧本创作时各方具体实施了合作创作的行为是认定是否为合作作品的关键，认定时需要根据创作内容、创作过程和创作模式来判定双方是否有合作创作的合意。

首先，从创作内容来看，需要看各方对作品是否作出了实质性的贡献。依

据著作权的思想表达二分法，著作权保护的是表达，而非思想。在共同创作的时候，如果一方仅提供了简单的建议、策划、启发等，另一方实际执笔将具体的表达内容展现出来，如本案中剧本的名称、主要角色姓名及人物关系、主要情节等内容均由韩某完成，陈某仅提供了自己的想法，这种情况下双方就不属于合作创作。在时间先后上，如果一方已经创作出大部分实质性内容，另一方仅是在此基础上进行简单修改或扩写，即剧本行业内所称的“剧本医生”，未作出实质性修改的润色在多数情况下亦难以认定为合作创作。

其次，从创作过程和创作模式来看，当前我国编剧合作形式主要包括并肩合作模式、原著作者和职业编剧合作模式、拼接组合模式、成熟编剧带新人模式、“刘和平”模式(编剧口述、助理录入)，不同的合作模式对合作作者的认定亦不同。前三种模式下，合作的各方基本处于平等地位，分工合作地完成作品的创作，一般可以认定为合作作者；“刘和平”模式下，基本是编剧在创作，助理从事的简单录入工作无实质性的创作。成熟编剧带新人模式下，需要根据具体的创作过程来判断各方的关系，如果新人在成熟编剧对剧本的设想和构思框架下，按照其要求执笔进行相应的修改和扩写，是否修改到位、是否符合相应要求是由成熟编剧最终判断和决定的，这是对成熟编剧相关创作要求的具体落实，属于成熟编剧主导创作、新人提供协助的模式，即使新人对创作完成具有不可否认的贡献，但不意味着其必然能够据此享有著作权意义上的相关权利，不能作为合作作者。

综上，剧本合作作者的认定在司法实践中的情形比较复杂，但根本在于各合作作者应当符合法律规定的主客观要件，只有达到主客观相统一才能认定为合作作品。

编写人：北京市海淀区人民法院 杨德嘉 曹文涓

“AI 换脸”视频模板著作权侵权的认定

—— 宋某诉南京某科技公司著作权侵权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南京市中级人民法院(2023)苏01民终10264号民事判决书

2. 案由：著作权侵权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 宋某

被告(上诉人): 南京某科技公司

【基本案情】

宋某系汉服模特、摄影师，其摄影作品在抖音短视频平台具有较高的知名度。涉案短视频系宋某与赵某合作完成，由赵某出镜，宋某拍摄并剪辑，后由赵某发布在其个人抖音账号并在短视频下方评论“@”宋某抖音账号。

南京某科技公司是一款名为“AI 视频换脸”微信小程序的运营方，其将众多网红或明星的肖像视频上传至该小程序中，作为“AI 换脸”模板供用户“换脸”使用。用户付费成为会员后，能够自行创设换脸图片，形成除脸部特征不同外其余内容与模板视频完全一致的“新”视频。涉案短视频在该小程序中被编号为“古风汉服177”，播放该视频模板时，在下方显示“花费50金币实现换脸”。宋某认为南京某科技公司未经授权，擅自将其原创摄影作品上传作为“AI 换脸”模板提供给他人使用并获益，侵害了其作品的信息网络传播权和署名权。

【案件焦点】

擅自将“AI 换脸”模板使用的原创视频作品在互联网平台上传并提供给人使用的，是否构成著作权侵权。

【法院裁判要旨】

江苏省南京江北新区人民法院经审理认为：涉案短视频内容体现了宋某个性化编排，具有一定的独创性，属于《中华人民共和国著作权法》保护的视听作品。南京某科技公司对用于“AI 换脸”的视频模板进行了分类和标号，现有证据不足以证明被诉侵权视频系用户自行上传。南京某科技公司作为专业的技术公司，也应对用户上传的视频尽必要的管理和注意义务，南京某科技公司亦未提供证据证明其履行了审慎审核义务。从“AI 视频换脸”小程序的运行模式看，采用了用户付费开通会员的模式，南京某科技公司在运行过程中亦参与收益。综上，南京某科技公司的行为侵害了宋某对涉案作品享有的信息网络传播权。

江苏省南京江北新区人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第三条、第十条、第十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、第二十五条第二款、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告南京某科技公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告宋某经济损失及维权的合理费用共计3000元；

二、驳回原告宋某的其他诉讼请求。

南京某科技公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省南京市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，人工智能时代的新兴技术，不仅在影视制作、游戏开发等多个领

域得到广泛应用，也在各大社交平台作为娱乐性工具供大众进行“二创”使用。本案体现出人民法院对于新技术带来的法律问题的关注，明确了相关企业或平台在采用新技术创新盈利模式的同时，应遵守行业治理的底线，划定相关行为的合理边界，对上传的合成模板所涉作品、肖像、个人隐私等要素，应尽到必要的管理、审慎审核等注意义务，避免造成对著作权、肖像权等权利的侵犯，构建虚拟世界的正常秩序。

“AI 换脸”技术是一种逼真交换面孔的新视频技术。技术本身中立，但AI换脸对隐私权和人格权带来新的冲击，新技术的出现需要法律予以规制，以避免被滥用。“AI 换脸”涉及的法律风险包括：侵犯肖像权、侵犯著作权、侵犯名誉权、侵犯公民个人信息等。

从著作权的角度予以规制，主要涉及以下问题：

平台上提供的素材的版权问题。平台上的素材主要包括平台自行上传和用户上传两种情形。对于平台自行上传的素材，应获得版权许可协议。对于用户上传的素材，平台应承担审慎审核的义务。

AI换脸侵权时网络平台的责任。依据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十五条以及《信息网络传播权保护条例》第二十二条至第二十五条的规定，即网络平台的责任应遵循“避风港原则”“红旗原则”。平台企图通过“用户承诺”而规避侵权风险无法实现。本案中，法院认定被告未经原告许可，擅自在其运营的微信小程序使用原告的权利视频，使不特定的公众可以在其选定的时间和地点获得该作品，其行为已经侵犯了原告对案涉作品享有的信息网络传播权。主要基于以下理由，其一，被告对用于“AI换脸”的视频模板进行了分类和标号，现有证据尚不足以证明被诉侵权视频系用户自行上传。其二，被告作为专业的技术公司，应对用户上传的视频尽必要的管理和注意义务。被告未提供证据证明其履行了审慎审核义务。其三，从“AI 视频换脸”小程序的运行模式看，采用了用户付费开通会员的模式，被告在运行过程中亦参与收益。无论是“换脸”APP运营者还是用户，未经照片、影视、短视频等作品著作权人授权和许可，擅自将图片或者视频作为模板提供给用户或者将换脸后的作品

通过网络提供给公众，就可能侵犯著作权人的信息网络传播权。

对AI换脸的规制，可以从以下三个层面综合治理：

1. 制度层面。深度伪造技术需要法律予以回应，作出规制。2023年1月10日起施行的《互联网信息服务深度合成管理规定》，明确了深度合成数据和技术管理规范，有利于积极防范化解深度合成技术带来的风险，促进互联网信息服务健康发展，维护网络空间良好生态。

2. 行业层面。企业采用新技术、创新盈利模式应该建立在合法合规的基础之上，树立行业标杆，倡导制定针对本行业的行业治理标准、公约。

3. 用户层面。基于娱乐目的使用深度合成技术的个人用户，也应以更审慎的态度对待，谨慎上传自身的肖像、声音、指纹等生物信息，增强知识产权风险防范意识。

编写人：江苏省南京江北新区人民法院 张岚

导航电子地图受著作权法保护的构成要件

——北京甲科技股份有限公司诉北京乙科技有限公司等
侵害著作权及不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院(2021)京民终421号民事判决书

2. 案由：侵害著作权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：北京甲科技股份有限公司

被告(上诉人):北京乙科技有限公司、乙在线网络技术有限公司、乙云计算技术有限公司

【基本案情】

.北京甲科技股份有限公司拥有甲级测绘资质,自2002年开始进行电子地图的研发和推广,分别创作完成《××A 互联网电子地图》和《××B 互联网电子地图》(以下统称权利地图),均向原国家测绘地理信息局^①送审备案,向中国版权保护中心进行作品登记。2013年,北京甲科技股份有限公司与北京乙科技有限公司等签署《合作协议》,约定授权北京乙科技有限公司及其关联公司使用权利地图至2016年年底。北京甲科技股份有限公司主张,合同到期后,北京乙科技有限公司及其关联公司在运营的“××地图”网页版、iOS 版和Andriod版、“××CarLife”iOS 版和 Andriod 版以及“××导航”Andriod 版共计6款被诉应用软件中使用与权利地图构成实质性相似的导航电子地图,侵害其著作权并构成不正当竞争,遂诉至法院。

【案件焦点】

北京甲科技股份有限公司主张的导航电子地图是否属于著作权法保护的作品及具体作品类型。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为:权利地图系导航电子地图,可以根据需要选择叠加成为包含道路、行政区划、水系、海域、地名、建筑信息等在内的地图。权利地图与其他地图区别明显,具有应受著作权保护的图形作品表达形式,满足图形作品创作空间范围内的独创性要求,构成图形作品。北京甲科技股份有限公司提交了包括暗记、内部道路、扩海行政图、模式图等在内的246处对比点,遍布26个省级行政单位,覆盖全国大部分地区,可初步证明被诉6款应

^①2018年3月,根据国务院机构改革方案,将国家测绘地理信息局的职责整合,组建自然资源部,不再保留国家测绘地理信息局。

用软件中使用的导航电子地图与权利地图构成实质性相似。北京乙科技有限公司等未经许可在被告6款应用软件上使用与权利地图构成实质性相似的地图，构成著作权侵权行为。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国著作权法》第三条第七项，第十条第一款第二项、第三项、第五项、第十二项、第十四项，第四十八条第一项，第四十九条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第八条，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

一、北京乙科技有限公司、乙在线网络技术有限公司、乙云计算技术有限公司立即停止在“××地图”网页版、“××地图”iOS版、“××地图”Android版、“××Carlife”iOS版、“××Carlife”Android版和“××导航”Android版上侵犯权利地图作品著作权的行为；

二、北京乙科技有限公司、乙在线网络技术有限公司、乙云计算技术有限公司共同在《新京报》上刊登致歉声明，向北京甲科技股份有限公司公开赔礼道歉、消除影响；

三、北京乙科技有限公司、乙在线网络技术有限公司、乙云计算技术有限公司向北京甲科技股份有限公司连带赔偿经济损失6450万元；

四、北京乙科技有限公司、乙在线网络技术有限公司、乙云计算技术有限公司向北京甲科技股份有限公司连带赔偿合理支出926597.5元；

五、驳回北京甲科技股份有限公司的其他诉讼请求。

北京乙科技有限公司、乙在线网络技术有限公司、乙云计算技术有限公司不服一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为：权利地图构成著作权法上的图形作品。关于侵害著作权的认定，同意一审法院裁判意见。鉴于已适用著作权法保护权利人合法权益，不宜再适用《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条作重复保护。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条

第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案核心问题是导航电子地图是否属于《中华人民共和国著作权法》保护的作品及作品类型的确定。与传统纸质地图不同，导航电子地图以数字方式存储，将多维度各种地理信息以数据集形式存储于数据存储设备中，需由具备相应功能的特定软件读取底层数据集在特定终端进行可视化展现，且用户的不同操作会产生不同的视觉效果。本案中，北京甲科技股份有限公司主张权利地图构成图形作品，北京乙科技有限公司主张不构成作品，即使构成作品，也属于著作权法规定的“符合作品特征的其他智力成果”（以下简称其他作品）。

关于导航电子地图是否构成著作权法保护的作品。根据《中华人民共和国著作权法》第三条规定，涉案客体构成著作权法保护的作品，需要具备以下要件：

(1)必须具有独创性。(2)必须属于文学、艺术和科学领域内的创造。(3)必须是能以一定形式表现的智力成果。虽然导航电子地图与传统纸质地图存在上述差异，但这些差异与作品的构成要件并无关系，因为著作权法保护的是以特定形式表现的独创性表达，其是否利用计算机创作或存储，是否需要借助软件或硬件调用和呈现，以及在创作完成后是否因用户的个性化操作在感知上因人而异，都不影响对作品的认定。导航电子地图在被存储于网络服务器或下载至终端设备时，独创性的各表达性要素早已确定。无论用户如何操作，均未改变构成作品的表达性要素，而是依照预设的算法和规则调出相应的画面，故具有可确定性。

地图是客观地理现象的反映，导航电子地图的精准性要求必须与客观地理地貌相符合。导航电子地图与纸质地图相比，往往更具创作空间。许多导航电子地图在车辆行驶到特定位置，如交叉路口时，为了更加直观清晰地指示方向，会将该处的建筑物或者其他标志性场景以三维画面的形式显示出来。由于不同的地图制作者独立绘制的此类画面总会在外观造型、

116 中国法院2025年度案例·知识产权纠纷

比例关系、色彩搭配和细节处理上别具一格，导航电子地图的独创性程度会由此进一步得到提升。虽然事实不受著作权法保护，但涉案导航电子地图对于客观地理信息在标注对象、

绘制方式和色彩搭配等方面与其他地图制作者有相当差异，且不是由标准、规则和实用功能所决定的选择和处理，在反映基本事实的同时产生了个性化的构图，能够体现独创性，形成受著作权法保护的地图作品(图形作品)。

关于导航电子地图的作品类型。导航电子地图是信息技术进步的产物，虽与纸质地图差异较大，但作为科学领域具有独创性的治理成果，在符合著作权法图形作品构成要件的情况下应认定为图形作品。其他作品是著作权法中关于作品范围的兜底性规定，从立法角度上是为了科学解决法律列举式规定可能的挂一漏万，为实践发展预留空间。从法律适用角度，应当首先判断涉案智力成果能否纳入《中华人民共和国著作权法》第三条第一项至第八项规定的典型作品类型，只有在前八项规定的典型作品类型难以涵盖涉案智力成果时，才适用兜底性规定进行判断，该规定具有规范上的填补性与适用顺位上的后序性。

编写人：北京市高级人民法院 仝蕾 储洁强

(二) 商标权权属、侵权纠纷

21

低显著性商标的侵权认定标准

— 王某诉某酒厂、某网络科技有限公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京知识产权法院(2022)京73民终18号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某

被告(上诉人):某酒厂

被告:某网络科技有限公司

【基本案情】

王某于2004年12月28日,在第33类酒商品上受让取得了第2××11号



”商标,该商标注册有效期至2027年1月9日。2010年2月14日,王

某经核准,在第33类白酒等商品上注册了第6××89号“”商标,该商标注册有效期经续展至2030年2月13日(上述两商标合称涉案商标)。王某曾将第2××11号商标许可给吉林省某酿酒有限公司使用。

2018年5月15日,王某在某网络科技有限公司经营的网站上购买了一瓶盒装“百年牛栏山白酒”产品(以下简称涉案产品),涉案产品包装盒及酒瓶瓶身正面上部均印有“千少®”“ ”标识,中部印有“百年牛栏山某白酒”,中下部印有金色字体的“盛世源”“贵宾”标识,下部印有某酒厂名称。

另查,某网络科技有限公司为平台服务商,其经营的网站为用户提供信息发布、交流,第三方经营者开设店铺经营以及其他技术服务的电子商务交易服务空间。诉讼中,涉案产品在该网站的购买链接已经断开。

【案件焦点】

涉案产品是否侵犯了王某的注册商标专用权。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为:王某系涉案注册商标专用权人,在该商标的有效期内依法享有注册商标专用权,有权提起诉讼。涉案产品外包装盒及酒瓶正面以较为醒目的方式突出使用“贵宾”标识,根据使用的位置、方式,显然具有标示商品来源以达到使相关公众区分不同商品提供者的目的,构

成商标法意义上的使用。某酒厂虽辩称使用“贵宾”标识系为描述产品用途的正当使用，但该种使用并未直接表示产品的功能、用途等特点，亦非为了描述该种产品特点所必要，客观上能够发挥识别商品来源的作用，故对该抗辩理由不予采纳。

涉案产品属于涉案商标核准注册的商品类别，被诉侵权的“贵宾”标识与涉案商标的主要识别部分“贵宾”文字，除字体外，在读音、含义、外观上基本相同，整体构成近似。涉案产品上使用“贵宾”标识的方式易使相关公众认为涉案产品来源于涉案商标权利人或者与之具有某种关联关系，进而导致混淆误认，侵犯了王某对涉案商标享有的专用权。某网络科技公司并未参与买卖双方就涉案产品的交易事宜，现无证据证明其对涉案店铺在其平台销售侵权产品的行为主观上明知或者应知，且涉案产品链接已经断开，故王某要求某网络科技公司共同承担赔偿责任的主张缺乏依据。

北京市东城区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条之规定，判决如下：

一、某酒厂于一审判决生效之日起立即停止涉案侵犯王某涉案商标专用权的行为；

二、某酒厂于一审判决生效之日起十日内赔偿王某经济损失30000元及合理支出3000元；

三、驳回王某的其他诉讼请求。

某酒厂不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院经审理认为：判断商标侵权行为，首先应当判断被控侵权行为是否属于商标意义上的使用行为，而商标性使用的判断应以是否用于识别商品来源为标准。具体到本案，首先，“贵宾”系日常生活中经常使用的固定词语，意指尊贵的宾客，地位显贵的宾客，在酒类商品领域使用时，在一定程度上具有指示商品消费对象、描述商品质量或档次的含义，因此“贵宾”一词作为酒类商品的注册商标本身显著性较低，不能阻止他人在同类产品上正当使用“贵宾”标志进行宣传。其次，王某提交的在案证据虽表明涉案商标在市场中

